

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083191-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: CREUSA MARIA DE CASTRO MACHADO
RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. AUSENTES PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5083191-43.2024.4.02.5101

510015105688 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083191-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: CREUSA MARIA DE CASTRO MACHADO
RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar com natureza de agravo de instrumento, pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que negou a concessão da tutela por meio da qual se pretendia afastar a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física -IRPF na fonte sobre os seus proventos de aposentadoria concedido pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS desde 18/06/2016 e, desde a mesma data, recebe também suplementação pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ao argumento de que, em julho de 2021, foi diagnosticado como portador de Paralisia Irreversível e Incapacitante - Sequelas Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico - Distúrbios Motores e Cognitivos - Disfasia - Espasticidade em Membro Superior Direito - Hidrocefalia - Crise Convulsiva - CID I61.8, na perspectiva da moldura do art. 6º, inciso XIV, da lei 7.713/1988.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Não foram oferecidas contrarrazões pela União/Fazenda Nacional.

É breve o relatório. Decido.

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

A recorrente pretende a cessação dos descontos de IRPF sobre os seus proventos de aposentadoria paga pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS desde 18/06/2016 e, desde a mesma data, recebe também suplementação pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em razão de moléstia identificada como portador de Paralisia Irreversível e Incapacitante - Sequelas Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico -

Distúrbios Motores e Cognitivos - Disfasia - Espasticidade em Membro Superior Direito - Hidrocefalia - Crise Convulsiva - CID I61.8, diagnosticada em julho de 2021. Desse modo, sustenta aptidão à isenção disposta no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em consonância ao dito acima, foi desacolhido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o teor da decisão combatida [evento 3, DESPADEC1]:

"Em primeiro lugar, é importante esclarecer que para o deferimento de qualquer pedido de tutela provisória "antecipada ou cautelar", a presença dos requisitos legais deve ser muito bem demonstrada.

A parte autora autora insurge-se contra a cobrança de IRPF incidente sobre seus proventos de aposentadoria ao argumento de que é portadora de doença grave. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a retenção na fonte do imposto de renda incidente em seu benefício previdenciário.

A análise do feito revela carência de documentação hábil a embasar as alegações da parte autora e portanto, ausência de prova inequívoca do seu alegado direito, qual seja, extratos do seu benefício previdenciário pago pelo INSS e da previdência complementar desde a alegada data do diagnóstico da doença, bem como suas declarações de IRPF desde o ano-calendário 2021, o que evidencia deficiência probatória acerca do pretense direito invocado.

A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão obstam o acolhimento da pretensão deduzida de forma imediata neste juízo de cognição sumária.

Ademais, a presente demanda foi proposta pelo rito dos juizados especiais federais, o qual orienta-se pelo princípio da celeridade, dentre outros, cujo trâmite é breve e rapidamente alcança o julgamento. Assim, não se justifica o deferimento da tutela inaudita altera parte em detrimento da observância do princípio do contraditório, consagrado constitucionalmente, o qual deve ser afastado somente em situações excepcionais e necessita de justificativa robusta para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Também não se verifica o periculum in mora.

A parte autora entende que faz jus ao benefício fiscal ora postulado desde 2021 por ser portadora de moléstia grave, mas somente agora (em 2024), três depois, vem requerer o afastamento da obrigação de recolhimento em questão, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida sem que se perfaça o contraditório.

Ressalte-se, por fim, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente sem que se perfaça o contraditório.

De tudo que foi dito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO, nos termos do artigo 300, "a contrario sensu" do CPC." (grifei)

Releva salientar que cabe à parte autora o ônus de instruir devidamente a inicial com os documentos indispensáveis à análise da causa, a fim de demonstrar a veracidade dos fatos alegados na peça inicial, de acordo com o disposto no art. 320, do Novo Código de Processo Civil.

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual e a vinda da resposta da Fazenda Nacional.

In casu, em que pese o disposto no verbete nº 598 da Súmula do STJ, não é possível o deferimento da tutela *inaldita altera pars* para suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas com base em documentos unilateralmente juntados pela parte autora. Ainda que o laudo médico acostado à inicial esteja atualizado e informe acerca da doença acometida pelo recorrente, revela-se necessária dilação probatória para que a União se manifeste especificamente sobre o documento juntado pela autora ou apresente novas informações sobre o caso sob exame.

Ademais, destaca-se que, a despeito dos documentos trazidos aos autos originários pelo demandante, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*) que inviabilize a espera pelo conhecimento aprofundado do juízo de origem.

Com isso, destacou-se não ser possível o deferimento da tutela para suspensão dos descontos, pois se encontra ausente a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora e o risco de dano irreparável. Além disso, revela-se necessária a dilação probatória, com observância ao princípio do contraditório.

Portanto, o quadro factual e jurídico amolda-se, com os ajustes necessários, ao precedente desta Turma Recursal (processo nº 5061112-41.2022.4.02.5101, julgamento em 14/09/2022), assim ementado:

"MEDIDA CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO." (grifos originais)

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.